

<제12장 단체교섭.제4절 교섭창구단일화제도>

I. 의의[노조법 제29조의2 제2항, 제29조의3 제2항]

- 교섭창구단일화제도는란 하나의 사업 또는 사업장에 복수의 노동조합이 존재하는 경우, 이들 노동조합이 사용자 측과 교섭하기 위한 대표 교섭 단체를 하나로 통일하도록 강제하는 제도이다.

1. 도입 배경

- 이 제도는 복수 노조 허용에 따른 교섭 비용 증가, 노사 관계 혼란, 노동조합 간의 과당 경쟁 등의 부작용을 방지하고, 통일적인 단체협약을 통해 산업 평화를 유지하며 사용자의 교섭 부담을 줄이기 위해 도입되었다.

2. 법적 근거

- 노조법 제29조의2는 복수 노조가 존재하는 경우 교섭대표노동조합을 정하도록 규정하며, 노조법 제29조의3은 교섭 단위를 결정하도록 규정한다.

II. 교섭창구단일화절차

1. 교섭 및 체결권한[노조법 제29조 제1항·제2항]

(1) 노동조합의 대표자

- 노조법 제29조 제1항에 따라 노동조합의 대표자는 그 노동조합을 대표하여 교섭 및 단체협약 체결 권한을 가진다.

(2) 교섭대표노동조합

- 노조법 제29조 제2항은 교섭대표노동조합의 대표자는 교섭을 요구한 모든 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.고 규정한다.

2. 교섭창구단일화의 원칙과 예외

(1) 원칙

- 하나의 사업 또는 사업장 내에 복수 노조가 존재하면, 원칙적으로 노조법 제29조의2에 따른 교섭창구단일화 절차를 거쳐 단일한 교섭대표노동조합을 결정해야 한다.

(2) 예외 (자율적 단일화)

- 노동조합들이 자율적으로 통합된 교섭단을 구성하여 사용자에게 통지하거나, 사용자에게 개별 교섭을 할 수 있도록 명시적으로 서면 동의를 한 경우에는 단일화 절차를 거치지 않고 교섭이 가능하다.

3. 교섭창구단일화절차

(1) 자율적 단일화

① 공동교섭대표단 구성

- 복수 노조들이 합의를 통해 공동 교섭단을 구성하여 사용자에게 통보한다.

② 교섭권 위임

- 복수 노조들이 하나의 노동조합에게 교섭권을 위임하고 통보한다.

(2) 과반수 노조에 의한 단일화

- 노동조합들 중 조합원 수의 과반수를 점하는 노동조합이 있을 경우, 그 노동조합이 교섭대표노동조합이 된다.

(3) 투표에 의한 단일화

- 과반수 노조가 없는 경우, 모든 노동조합은 공동 교섭대표단 구성을 위한 투표를 통해 과반수 노동조합을 결정한다.

4. 교섭대표노동조합의 법적 지위

- 교섭대표노동조합은 단일화 절차를 통해 배타적인 교섭권 및 단체협약 체결권을 획득한다. 이 권한은 모든 노동조합의 조합원(참여하지 않은 노조의 조합원 포함)에게 미치는 단체협약을 체결할 수 있게 한다. 다만, 교섭 과정에서 공정대표의무를 진다.

5. 유일노조의 교섭대표조합 지위 인정 여부

- 유일노조(단일노조)가 존재하는 경우에는 교섭창구단일화 절차 자체가 불필요하며, 해당 노동조합이 당연히 배타적인 교섭권을 가진다. 이와는 별도로 판례는 유일노조인 해당 노동조합이 설령 노동조합법이 정한 교섭창구단일화 절차를 형식적으로 거쳤다고 하더라도 교섭대표노동조합의 지위를 취득할 수는 없다고 판시한다.

III. 교섭단위의 결정

1. 교섭단위의 원칙[노조법 제29조의3 제1항·제2항]

(1) 원칙

- 노조법 제29조의3 제1항은 하나의 사업 또는 사업장을 하나의 교섭단위로 하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 예외 (분리)

- 노동위원회는 노사 양쪽의 신청을 받거나 직권으로, 해당 사업 또는 사업장의 특수한 사정으로 인해 별도의 교섭 단위를 인정할 합리적인 필요성이 있다고 인정하는 경우, 교섭단위를 분리하거나 분리된 교섭단위를 통합하도록 결정할 수 있다(노조법 제29조의3 제2항).

2. 교섭단위의 분리 및 통합 결정

(1) 분리 결정 기준

- 노동위원회는 현저한 근로조건의 차이, 고용 형태의 차이, 교섭 관행 등을 종합적으로 고려하여 교섭단위를 분리한다. 이는 특정 소수 노조의 단체 교섭권을 실질적으로 보호하기 위함이다.

(2) 통합 결정 기준

- 분리되었던 교섭단위 간에 특수한 사정이 해소되거나, 과도한 분리로 인해 노사 관계의 혼란이나 불필요한 교섭 부담이 초래될 경우 노동위원회는 교섭단위를 통합할 수 있다.

IV. 공정대표의무

1. 의의[노조법 제29조의4 제1항]

- 공정대표의무란 교섭대표노동조합이 자신과 함께 교섭에 참여하지 못한 노동조합과 그 조합원들을 포함하여 모든 근로자에 대해 합리적이고 공정하게 대표해야 할 법적 의무를 의미한다.(노조법 제29조의4 제1항) 이는 소수 노조의 단결권을 실질적으로 보호하기 위한 핵심 장치이다.

2. 범위

- 공정대표의무는 교섭대표노동조합이 교섭을 요구하는 단계부터 단체협약을 체결하고 이행하는 모든 과정에 걸쳐 발생한다.

3. 입증책임

- 공정대표의무 위반에 대한 입증책임은 원칙적으로 의무 위반을 주장하는 측(소수 노조)에 있으나, 사안에 따라 교섭대표노동조합에게도 불리한 차별이 아님을 입증할 책임이 전환될 수 있다(판례).

4. 공정대표의무의 구체적 내용

(1) 합리적 이유 없는 차별 금지

- 노조 활동, 조합원 여부 등을 이유로 합리적 이유 없이 근로조건이나 단체협약의 적용에 있어 차별해서는 안 된다.

(2) 단체협약의 공정한 적용

- 체결된 단체협약은 소수 노조 조합원에게도 불합리한 내용이 포함되지 않도록 공정하게 적용되어야 한다.

5. 공정대표의무 위반 시 구제

(1) 행정적 구제

- 공정대표의무 위반을 주장하는 노동조합은 노동위원회에 시정 신청을 할 수 있다. 노동위원회는 조사를 거쳐 시정 명령을 내릴 수 있다.

(2) 사법적 구제

- 노동조합이나 개별 조합원은 법원에 교섭대표노동조합의 행위(예 : 단체협약의 효력)에 대한 무효 확인의 소를 제기하거나 손해배상을 청구할 수 있다.

V. 교섭창구단일화제도의 위헌 여부

1. 주장된 위헌성

- 교섭창구단일화제도는 소수 노동조합의 자율적인 단체교섭권을 배제하고 교섭권을 박탈한다는 점에서 헌법 제33조의 단결권을 침해한다는 주장이 제기되었다.

2. 헌법재판소의 판단

- 헌법재판소는 이 제도가 노사 관계의 질서 유지, 교섭의 효율성, 산업 평화라는 공익적 목적을 달성하기 위한 것으로서, 공정대표의무와 교섭단위 분리 결정 등의 보완 장치를 통해 소수 노조의 단체교섭권을 필요 최소한의 범위 내에서 제한하므로 합헌이라고 결정하였다.

VI. 결론

- 교섭창구단일화제도는 복수 노조 사업장에서 교섭대표노동조합을 결정하여 교섭의 효율성을 높이기 위한 제도이다. 이 과정에서 소수 노조를 실질적으로 보호하기 위해 노동위원회는 교섭단위 분리 결정을 내릴 수 있으며, 교섭대표노동조합은 공정대표의무를 부담한다. 이 제도는 헌법재판소의 결정으로 합헌성이 인정되었다.